

Parere pro veritate — contenzioso ACME S.R.L. c. BETA COMPONENTI S.P.A.

Data: 20 giugno 2024 **Richiedente:** ACME S.R.L. — Amministratore Unico Giancarlo Ferri **Parere redatto da:** Studio Legale Fittizio & Associati, Avv. Claudio Neri

Quesito

Se sussistano i presupposti per il recupero coattivo del credito di € 48.450,00 maturato verso BETA COMPONENTI S.P.A. per forniture di valvole modello VS-300 e quale sia la strategia processuale più conveniente.

Quadro normativo

1. La fattispecie è regolata dal Codice civile in materia di compravendita (artt. 1470 ss.) e di inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218, 1453, 1454, 1455 e 1456).
2. La clausola penale contenuta nel contratto è disciplinata dagli artt. 1382 e 1384 c.c.: la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ma il giudice può ridurla se manifestamente eccessiva.
3. Il credito di fornitura è soggetto alla **prescrizione ordinaria decennale** ex art. 2946 c.c. Il termine è ampiamente rispettato.
4. La risoluzione per inadempimento richiede un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.); il mancato pagamento di quattro fatture per complessivi € 48.450,00 non è certamente di scarsa importanza.

Valutazioni

5. Il credito è certo, liquido ed esigibile, documentato da fatture trasmesse a mezzo SDI e non contestate per oltre novanta giorni. Si ravvisano i presupposti del **procedimento di ingiunzione** (artt. 633 ss. c.p.c.), strumento rapido ed efficace.
6. Rischi potenziali: eccezioni di garanzia per vizi (artt. 1490 ss. c.c.) — le forniture sono state regolarmente collaudate all'atto della consegna e non sono pervenute contestazioni. L'eccezione appare meramente dilatoria.
7. Si consiglia di: (i) notificare diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; (ii) decorso inutilmente il termine, depositare ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; (iii) chiedere interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese.

Conclusione

Sussistono presupposti di fatto e di diritto per agire in via monitoria. La probabilità di accoglimento integrale è alta; l'eventuale opposizione potrà riguardare, al più, eccezioni di garanzia la cui prova grava sulla controparte.

Il presente parere ha finalità esclusivamente informativa.